

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1747/2530

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไอ ที เอฟ
จำกัด โดย

โจทก์

นาย ไชยวิทย์ เรืองวิวัฒน์ กิจ ผู้รับมอบ
อำนาจ

โจทก์

นาง สุวรรณา เอื้อ เจริญ วงศ์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 21, มาตรา 86, มาตรา 226, มาตรา 243

ในวันที่ศาลชั้นต้นสั่งงดสืบพยานโจทก์เพราะโจทก์ไม่มาศาลนั่นเองทนายโจทก์ยื่นคำร้องว่า รถยนต์ขัดข้องระหว่างทางไม่สามารถแก้ไขให้ใช้ได้ ได้รับว่าจ้างรถรับจ้างมาศาลแต่มาถึงศาลช้าไปประมาณ 15-20 นาที ขอให้ศาลยกเลิกคำสั่งและสืบพยานโจทก์ต่อไปคำร้องดังกล่าวพอถือได้ว่าโจทก์ได้โต้แย้งคำสั่งของศาลไว้แล้ว โจทก์อุทธรณ์ฎีกาได้ ในวันนัดสืบพยานโจทก์ต่อ โจทก์และทนายรวมทั้งพยานโจทก์ไม่มาศาลตามนัด จำเลยแถลงขอให้ถือว่าโจทก์ไม่ตั้งใจสืบพยาน ศาลชั้นต้นเห็นว่า คำแถลงของจำเลยมีเหตุผล จึงให้งดสืบพยานโจทก์และให้นัดสืบพยานจำเลย วันเดียวกันทนายโจทก์ยื่นคำร้องว่า รถยนต์ขัดข้องระหว่างทางจึงมาถึงศาลช้าไปประมาณ 15-20 นาที ขอให้ศาลยกเลิกคำสั่งและให้สืบพยานโจทก์ต่อไป ดังนี้ ศาลชั้นต้นต้องดำเนินการไต่สวนและมีคำสั่งคำร้อง ของ โจทก์ก่อน.

คดีนี้ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์ปากหนึ่งยังไม่จบปาก ได้เลื่อนคดีไปให้ทนาย
จำเลยถามค้านในวันที่ 6 กรกฎาคม 2527 เวลา 9.00 นาฬิกาครั้นถึงวันนัดจำเลย
และทนายจำเลยมาศาล แต่โจทก์และทนายโจทก์ไม่มาทนายจำเลยแถลงว่า พยาน
โจทก์ซึ่งจำเลยจะถามค้านวันนี้และทนายโจทก์ไม่มาศาลถือว่าโจทก์ไม่ตั้งใจสืบ
พยานขอให้นัดสืบพยานจำเลย ศาลชั้นต้นเห็นว่า คำแถลงของจำเลยมีเหตุผลจึงให้
งดสืบพยานโจทก์และให้นัดสืบพยานจำเลยในวันที่ 13 สิงหาคม 2527 เวลา 9.00
นาฬิกาในวันที่ 6 กรกฎาคม 2527 ทนายโจทก์ยื่นคำร้องต่อศาลว่า รถยนต์ขัดข้อง
ระหว่างทางไม่สามารถแก้ไขให้ใช้ได้ ได้รับว่าจ้างรถรับจ้างมาศาลแต่มาถึงศาลช้า
ไปประมาณ 15-20 นาที ทนายโจทก์ไม่มีเจตนาละเลยไม่มาศาลตามนัด ขอให้ศาล
ชั้นต้นยกเลิกคำสั่งและให้โจทก์สืบพยานโจทก์ต่อไป ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้องของ
ทนายโจทก์ในวันที่ 3 สิงหาคม 2527 เวลา 13.30 น. จำเลยแถลงคัดค้านขอให้ยก
คำร้องของโจทก์ ครั้นถึงวันนัดทนายโจทก์และทนายจำเลยมาศาลศาลชั้นต้นเห็น
ว่าการที่ศาลสั่งให้ไต่สวนคำร้องของโจทก์นั้นยังไม่ถูกต้อง จึงให้เพิกถอนคำสั่งที่นัด
ไต่สวนนั้นเสียและให้นัดสืบพยานจำเลย เมื่อสืบพยานจำเลยแล้ว ศาลชั้นต้น
พิพากษายกฟ้องโจทก์ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความให้เป็นพับไป

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นไต่สวนและมีคำสั่ง
คำร้องของโจทก์ ฉบับลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2527 แล้วให้พิจารณาพิพากษาใหม่ตาม
รูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษา

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาพิพากษาว่า "คำร้องของโจทก์ฉบับลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2527 นั้น ได้
ชี้แจงเหตุผลในการที่โจทก์มีความจำเป็นที่มาศาลไม่ได้และขอให้ศาลยกเลิกคำสั่งงด

สืบพยานโจทก์ พอถือได้ว่า โจทก์ได้โต้แย้งคำสั่งนั้นไว้แล้ว จึงอุทธรณ์ฎีกาได้และ โดยที่จำเลยมิได้ยอมรับข้อเท็จจริงตามคำร้องของโจทก์ ศาลชั้นต้นจึงจะต้องดำเนินการไต่สวนและมีคำสั่งคำร้องดังกล่าว ตามความในมาตรา 21 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จะงดเสียไม่ไต่สวนและมีคำสั่งหาได้ไม่ที่ศาลอุทธรณ์สั่งให้ศาลชั้นต้นไต่สวนและมีคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243(2) นั้นชอบแล้วศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-junท์ จันทรวงศ์-ปชา วรธรรมพินิจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

โจทก์และทนายรวมทั้งพยานไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์ต่อมิใช้วันสืบพยานนัดแรกจึงไม่เป็นกรณีโจทก์ขาดนัดพิจารณา การที่ศาลชั้นต้นถือว่าโจทก์ไม่ตั้งใจสืบพยาน เป็นเพียงความเข้าใจของศาลชั้นต้น เมื่อโจทก์มาแถลงว่ารถยนต์ขัดข้องระหว่างทาง ได้รับว่าจ้างรถรับจ้างมาศาลแต่มาถึงศาลเข้าไปประมาณ 15-20 นาที ขอให้ยกเลิกคำสั่งและให้โจทก์สืบพยานต่อไป ดังนี้หากเป็นความจริงก็ไม่พอถือว่าโจทก์ไม่ตั้งใจสืบพยานตามที่ศาลชั้นต้นเข้าใจในตอนแรกศาลชั้นต้นจึงต้องไต่สวนให้ได้ความว่าเป็นความจริงดังที่โจทก์อ้างหรือไม่ หากเป็นความจริงก็ต้องให้โจทก์สืบ

พยานได้ การที่ศาลชั้นต้นไม่ได้สอบสวนและพิจารณาคดีไปจึงไม่เป็นไปตามขั้นตอนแห่งการดำเนินกระบวนการพิจารณาเป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243(2) ศาลอุทธรณ์จึงต้องพิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นเสียให้ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องของโจทก์แล้วมีคำสั่งและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1778/2519 และที่ 1719/2520) อย่างไรก็ดี ถ้าศาลอุทธรณ์พิเคราะห์จากพฤติการณ์ในสำนวนแล้วเชื่อว่า เป็นความจริงตามคำร้อง ศาลอุทธรณ์จะไม่ย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนก่อนโดยจะวินิจฉัยเชื่อเช่นนั้นแล้วพิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีต่อไปก็ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14/2522) กรณีเช่นนี้แตกต่างกับการที่โจทก์ไม่มาศาลในวันสืบพยานนัดแรกซึ่งถือว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาและศาลต้องจำหน่ายคดีเสียจากสารบบความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 201 และจะพิจารณาคดีใหม่ไม่ได้ ฉะนั้น แม้โจทก์มาร้องภายหลังว่ามาศาลไม่ได้เพราะเหตุจำเป็น ไม่จงใจขาดนัด ศาลชั้นต้นก็ไม่จำเป็นต้องไต่สวนคำร้องของโจทก์ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2045/2514 และที่ 1271/2530) เว้นแต่เป็นการอ้างว่าศาลสั่งจำหน่ายคดีโดยผิดพลาดเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาผิดระเบียบ เช่น เจ้าหน้าที่ศาลจดวันนัดผิดศาลออกนั่งพิจารณาจึงไม่มีฝ่ายใดมาศาลอันเป็นความผิดของศาลเองดังนี้ หากไต่สวนได้ความว่าเป็นความจริง ศาลชั้นต้นย่อมต้องสั่งให้เพิกถอนคำสั่งจำหน่ายคดีเสีย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1692/2516). สมบูรณ์ บุญภินนท์.